

附件

“2019·9·25”苏平片区和平村船舶 伤害事故调查报告

2019年9月25日，苏平片区和平村旗杆尾澳口沙滩发生一起船舶伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，区管委会于2020年4月10日成立了“2019·9·25”苏平片区和平村船舶伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区执法应急局牵头，区纪工委、公安局、总工会、苏平片区管理局、苏澳边防派出所等有关单位人员组成，并邀请区监察工委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家鉴定和综合分析，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故船舶情况

船长21米，船身高3.56米，动力120匹，铁壳船。根据区管委会、原苏澳镇有关通知要求，苏澳镇友谊村对该船安装船舶识别牌：“平苏友谊001”。该船系陈由云向苏澳镇民主村村民处购买，日常用于经营淡水运输业务，未申请注册相关字号。

（二）船主情况

陈由云，男，56岁，身份证号：XX；户籍地：XX，系“平苏

友谊 001”号船舶所有人（船主）。

（三）死者情况

卢然发，男，47岁，身份证号：XX；户籍地址：XX。

二、事故发生经过、救援和调查处置情况

2019年9月25日20时07分，区总值班室短信通知原区安监局：“19时许，苏澳镇和平村修船工人卢然发被船压倒死亡，已经协调安监局、苏澳镇介入。”20时20分，区总值班室再次短信通知：“经进一步核实，死者因修缮自家船舶被压死亡，不属安全生产事故，无需安监局介入。”于是该局未对该起事故进行调查。因死者家属与陈由云在善后赔偿问题上未能达成一致意见，2020年3月25日，死者之子卢文标向区执法应急局提交了《案件受理申请书》，请求调查受理该事故。区执法应急局接到投诉后，于4月3日召开局务会专题研究，报请区管委会成立事故调查组开展调查。4月10日，区管委会批准成立“2019·9·25”苏平片区和平村船舶伤害事故调查组。

（一）事故发生经过

经调查，2019年9月25日6时许，苏平片区友谊村村民陈由云将自有船舶（“平苏友谊 001”号）停靠在和平村旗杆尾澳口，准备对船体刷油漆。10时许海水退潮后，该船以船头朝岸边、船尾朝大海、船身向右倾斜的方式搁浅在沙滩上，陈由云开始对船底海蛎壳等附着物进行清理。12时许，和平村村民卢然发出海回来见其准备对船舶进行刷漆，于是在回家吃完午饭后前来帮忙。13时许，陈由云开始对船体刷漆。14时30分许，斗魁村村民郑华乐到达现场。据郑华乐陈述，郑华乐与陈由云、卢然发是好朋友，他到场后只是与陈由云、卢然发聊天，未参与刷漆作业，事故发生时卢然发在船只左侧中间位置，仰卧在船下对船底刷漆，

陈由云在船只左侧靠近尾部位置。15 时许，该船舶突然向左侧倾倒，将卢然发头部以下躯体和陈由云左脚压在船身左舷下。

（二）事故救援处置情况

船舶倾倒后，陈由云立即将左脚从船身下拔出，与郑华乐以及闻讯赶来的村民一起对卢然发展开施救，并拨打了 120 急救电话。约 15 分钟后，卢然发被救出。15 时 30 分许，120 医护人员到达现场，对卢然发作简单救治后送往区医院继续抢救。17 时 7 分，卢然发经抢救无效死亡。

事故发生后，区公安局、苏澳边防派出所、苏澳镇政府等单位做好前期调查取证、现场勘验、协调善后赔偿等工作。

三、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生原因

由于事故发生在 2019 年 9 月 25 日，与区管委会成立事故调查组相隔时间较长，事故现场无法完全复原。为准确查明事故原因，5 月 13 日，调查组委托福州市注册安全工程师协会对该事故发生的原因进行了鉴定，该协会于 6 月 14 日出具了《平苏友谊 001 号船 2019·9·25 倾倒亡人事故技术鉴定报告》。根据上述调查情况，结合福州市注册安全工程师协会鉴定报告综合分析，该事故发生的原因有：

1. 直接原因

一是船主陈由云对涂漆作业过程存在的事故风险认识不足，未按照国家标准规范要求选择合适的作业场所，在未采取防止船体倾倒的安全措施的情况下，任由卢然发进入船体左侧中部下方涂漆。

二是“平苏友谊 001”号船舶搁浅处沙滩结构松软，船体在长时间自身重力的作用下容易产生下陷；由于船体右侧直接由沙滩

支撑，不容易产生下陷，船底楔形棱角处以及龙骨支撑处相较于右侧更容易产生下陷，造成左侧下陷速度大于右侧，导致船舶重心失稳，逐步转向左侧倾斜，进而引发船舶轧人事故。

2. 间接原因

一是船主陈由云安全意识不足，对卢然发教育培训缺失。

二是卢然发安全意识淡薄，冒然进入没有支撑防护的船舶底下作业。

（二）事故性质

经事故调查组认定，“2019•9•25”苏平片区和平村船舶伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及人员的处理建议

1. 陈由云作为“平苏友谊 001”号船舶船主，使用船舶经营淡水运输业务，属于生产经营单位。本次事故中，陈由云对船舶涂漆作业过程存在的事故风险认识不足，未按照国家标准规范要求选择合适的作业场所，未采取防止船体倾倒的安全措施，未对卢然发进行安全教育培训，对事故发生负有责任。区公安局于 5 月 13 日以过失致人死亡对其进行立案侦查。同时事故调查组建议由区执法应急局对陈由云依法予以行政处罚。

2. 卢然发安全意识淡薄，冒然进入没有支撑防护的船舶底下作业，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

五、防范措施建议

1. 苏平片区管理局要认真履行属地管理责任，从该起事故中深刻汲取教训，举一反三，引以为戒，采取有力措施加强对辖区内船舶使用、维修的规范化管理；进一步加大安全生产宣传力度，增强群众安全防护意识；按照有关规定建立健全并落实行政村和船主的船舶安全责任制，深入开展安全隐患排查整治，及时消除

各类安全风险，杜绝类似事故发生，确保本辖区安全生产形势稳定。

2. 鉴于我区地处海岛，渔业船舶较多的特点，区海事局、农业农村局、海防支队及各片区管理局等相关部门和单位要依据各自职责，切实抓好各类船舶的安全监管。特别是对渔业辅助船舶、小型涉渔船舶、“三无”船舶，要进一步研究制定出台相关规定，明确监管职责，促进规范管理，避免类似事故发生。

“2019•9•25” 苏平片区和平村
船舶伤害事故调查组

2020年7月9日